

1012125-41.2022.8.26.0477

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... estão estritamente vinculados com o trafico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. Encerrada a advertência, declarou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - 11705-090 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1012125-41.2022.8.26.0477

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Felipe Parizotti de Souza Pimentel

Aos 17 de novembro de 2022, às 14:20h, em razão da pandemia de COVID-19 e dante da impossibilidade de pleno acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta E. Corte, bem como nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente através de videoconferência, através do software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Transação Penal - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Praia Grande - Processo nº 1012125-41.2022.8.26.0477 - 17/11/2022 às 14:20h", sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). João Luciano Sales do Nascimento, comigo escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de transação penal, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta a solenidade, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão de: 1) Representante do Ministério Público, Dra. Mariana da Fonseca Piccinini; 2) Autor(a) dos fatos; 3) Advogado(a) Constituído, Dr(a) Marcus Vinicius Figueiredo de Sousa Rodrigues, OAB/BA 33569. Iniciados os trabalhos, proposta a transação penal pelo Ministério Público consistente em: a) advertência acerca dos efeitos do uso de entorpecentes; e b) prestação pecuniária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), em cota única até o dia 14/12/2022, mediante emissão de guia no site do Portal de Custas do TJSP- Prestação Pecuniária, no seguinte endereço: <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/processo/pecuniaria/buscar/>. Advertido o(a) autor(a) do fato e seu(sua) defensor(a): de que não haverá outra oportunidade para aceitação e fruição desta fase, na sequência a defesa e o autor do fato responderam que aceitavam a imposição da pena acima especificada pelo Juízo. Pelo MM. Juízo foi dito: Nos termos do §4º do artigo 76 da Lei 9.099/95, c.c. com o Artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.259/01, HOMOLOGO, o acordo realizado entre as partes e APLICO ao réu a pena de advertência acerca dos

efeitos do uso de entorpecentes, o que foi por ele aceito, a fim de que possa gozar do benefício do artigo 76, §4º da Lei nº 9.099/95, dando-lhe plena ciência de que: 1) o uso de drogas é infração legalmente tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, implicando ao usuário sanções de ordem penal, aplicadas isolada ou cumulativamente, a saber, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, vedada aplicação de pena privativa de liberdade; 2) a duração das penas da prestação de serviços à comunidade e de comparecimento à programa ou curso educativo, a primeira a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuário e dependentes de drogas, será de, no máximo, cinco meses, e de dez meses, no caso de reincidência; 3) o não cumprimento das penas dispostas nos incisos I, II e III do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, importará na submissão do condenado e, sucessivamente, admoestação verbal e, sendo infrutífera, multa, sendo fixado o número de dias-multa, atendendo à reprovabilidade da conduta, em quantidade nunca inferior a 40 dias-multa, nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até três vezes o valor do maior salário mínimo; 4) o uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade; 5) o uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão, e com delitos patrimoniais, tais como furtos e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuam na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas. Encerrada a advertência, declarou o autor do fato, que nada tinha a opor a respeito do quanto admoestado, estando conscientes de todas as consequências do uso de drogas que lhe foram expostas. Declarou-se, por fim, finalizada a advertência sobre os efeitos das drogas. APLICO, também a(o) ré(u), a pena de prestação pecuniária acima descrita, sendo que deverá o autor apresentar em cartório os comprovantes de pagamento mês a mês, até o término do prazo estipulado, o que foi aceito pelo autor do fato, a fim de que possa gozar do benefício do artigo 76, §4º da Lei nº 9.099/95, declarando-se advertido de que, no caso de não cumprimento, o processo retomará ser curso processual, com a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. Aguarde-se o pagamento integral da pena e, em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Ainda nos termos do já referido §4º do artigo 76, observo que a pena, quando regularmente recolhida, não implicará reincidência, devendo, todavia, ser registrada, apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos. Proceda-se às comunicações de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes cientes. A audiência foi gravada por equipamento de filmagem e áudio através do software Microsoft Teams, cujo conteúdo será disponibilizado nos autos, após o término da presente. Nada Mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, foi salva no sistema SAJ a cópia do presente que, oportunamente, será assinado eletronicamente. Eu, Wendel Clayton Tomaz de Souza, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a) João Luciano Sales do Nascimento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA